

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC.

Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC ;
GALICIAS DEL MAR LLC

Demandadas

CIVIL NÚM.:PO2025CV00467

SOBRE:

SENTENCIA DECLARATORIA;
INJUNCTION PERMANENTE

CONTESTACIÓN A SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte co-demandada Galicias del Mar LLC por conducto de la representación legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. Se niegan las alegaciones incluidas en los tres párrafos que conforman la sección de la Segunda Demandada Enmendada intitulada “Introducción”.

2. De los párrafos 1.1 y 1.2 de la sección I de la Segunda Demanda Enmendada, se niega que exista causa de acción alguna que amerite que este Tribunal emita algún remedio a favor de las partes demandantes y en contra de la codemandada compareciente, al amparo de las disposiciones legales citadas en el referido párrafo 1.1. Se admite que, si existiera una causa de acción bajo las disposiciones legales citadas en el párrafo 1.1, lo que se niega, este Honorable Tribunal contaría con jurisdicción para atenderla y que la Sala ante la que se ha presentado la Segunda Demandada Enmendada sería la sala con competencia para atenderla. No obstante, se alega afirmativamente que los demandantes estuvieron y están obligados a agotar los remedios administrativos dispuestos legislativamente para atender las alegaciones incluidas por estos en la Segunda Demanda Enmendada, lo que priva de jurisdicción al foro judicial.

3. Se admite el párrafo 2.1 de la sección II de la Segunda Demanda Enmendada, por información y creencia.

4. Del párrafo 2.2 de la sección II de la Segunda Demanda Enmendada se admite solamente que, a tenor con las constancias oficiales del Departamento de Estado, existe una corporación de nombre Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. incorporada y registrada el 13 de enero de 2024 y cuya dirección postal y número de teléfono informados en su certificado de incorporación

son los incluidos en el referido párrafo de la Segunda Demanda Enmendada. Se niega el resto del párrafo 2.2 de la Segunda Demanda Enmendada.

5. Del párrafo 2.3 de la sección II de la Segunda Demanda Enmendada se admite la existencia de la compañía de responsabilidad limitada de nombre Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, su año de organización y que su dirección postal y física, así como el número telefónico incluido en las alegaciones para dicha co-demandada son las que surgen del su certificado de organización. Se niega el resto del párrafo 2.3 de la Segunda Demanda Enmendada.

6. Del párrafo 2.4 de la sección II de la Segunda Demanda Enmendada se admite que la co-demandada compareciente, Galicias del Mar LLC es una compañía de responsabilidad limitada organizada en el año 2015 cuyas direcciones, física y postal, así como su número telefónico, según surgen de las constancias oficiales del Departamento de Estado, son los indicados en el referido párrafo de la Segunda Demanda Enmendada. Se niega el resto del párrafo 2.4 de la Segunda Demanda Enmendada. En cumplimiento con la Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil se informa que la dirección física, la dirección postal y el número de teléfono de la co-demandada Galicias del Mar LLC son los siguientes: 1250 Ponce de León Ave., Suite 811, San Juan, PR, 00907 (física); P.O. Box 1892, San Lorenzo, PR, 00754 (postal); (787) 644-5568.

7. Por información y creencia se admite el párrafo 3.1 de la sección III de la Segunda Demanda Enmendada.

8. Se niega el párrafo 3.2 de la Segunda Demanda Enmendada según redactado. Se admite por información y creencia que los permisos para la construcción de la Urbanización Galicia del Mar en Juana Díaz fueron emitidos a favor de Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. Se admite que la compareciente adquirió la finca 19,697 ubicada en Juana Díaz. Se alega afirmativamente que la finca 19,697 se creó cuando la finca 19,112, donde ubica la Urbanización Galicia del Mar, fue agrupada con la finca número 19,696.

9. Se admite el párrafo 3.3 de la Segunda Demanda Enmendada.

10. Del párrafo 3.4 de la Segunda Demanda Enmendada, se niega el número del permiso emitido por la extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) por falta de información. Se admite, por información y creencia, que la ARPe emitió en su día resoluciones y permisos para la construcción de la Urbanización Galicia del Mar.

11. Se niega el párrafo 3.5 de la Segunda Demanda Enmendada.

12. Se niega el párrafo 3.6 de la Segunda Demanda Enmendada.

13. Se niega el párrafo 3.7 de la Segunda Demanda Enmendada según redactado.

14. El párrafo 3.8 de la Segunda Demanda Enmendada no está dirigida a la codemandada compareciente, por lo que no requiere alegación responsiva. De requerirse, se niega, excepto en lo que se refiere a la existencia, en su día, de la hoy derogada Ley 21-1987 y de la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada en el referido párrafo.

15. El párrafo 3.9 de la Segunda Demanda Enmendada no constituye una alegación sino una cita parcial de una disposición legal, por lo que no requiere alegación responsiva. De requerirse, se admite solamente que la disposición legal citada en el referido párrafo lee, parcialmente, según la cita allí incluida. Se niega cualquier parte del párrafo 3.9 que no haya sido expresamente admitido.

16. Se niega el párrafo 3.10 de la Segunda Demanda Enmendada por falta de información.

17. El párrafo 3.11 de la Segunda Demanda Enmendada no constituye una alegación sino un resumen del entendimiento de los demandados sobre la aplicación de las disposiciones legales sobre la transmisión de la titularidad de las calles, por lo que no requiere alegación responsiva. De requerirse, se niega.

18. Se niega el párrafo 3.12 de la Segunda Demanda Enmendada.

19. Se niega el párrafo 3.13 de la Segunda Demanda Enmendada.

20. Se niega el párrafo 3.14 de la Segunda Demanda Enmendada.

21. Se niega el párrafo 3.15 de la Segunda Demanda Enmendada.

22. El párrafo 3.16 de la Segunda Demanda Enmendada no constituye una alegación sino un resumen del entendimiento de los demandantes sobre las obligaciones del co-demandante Municipio de Juana Díaz, por lo que no requiere alegación responsiva. De requerirse, se niega.

23. Se niega el párrafo 3.17 de la Segunda Demanda Enmendada.

24. Se niega el párrafo 3.18 de la Segunda Demanda Enmendada.

25. Se niega el párrafo 3.19 de la Segunda Demanda Enmendada por falta de conocimiento.

26. Del párrafo 3.20 de la Segunda Demanda Enmendada, se niega lo concerniente a punto de reunión en caso de emergencia, por falta de conocimiento. Se niega el resto del párrafo 3.20 de la Segunda Demanda Enmendada.

27. Se niega el párrafo 3.21 de la Segunda Demanda Enmendada.

28. Se niega el párrafo 3.22 de la Segunda Demanda Enmendada.

29. Se niega el párrafo 3.23 de la Segunda Demanda Enmendada.

30. Se niega el párrafo 3.24 de la Segunda Demanda Enmendada.

31. Se niega el párrafo 3.25 de la Segunda Demanda Enmendada.

32. Se niega el párrafo 3.26 de la Segunda Demanda Enmendada.

33. Se niega el párrafo 3.27 de la Segunda Demanda Enmendada.

34. Se niega el párrafo 3.28 de la Segunda Demanda Enmendada.

35. Se niega el párrafo 3.29 de la Segunda Demanda Enmendada.

36. Se niega el párrafo 3.30 de la Segunda Demanda Enmendada según redactado. Se alega afirmativamente que a tenor con las constancias públicas del Single Business Portal (o SBP) de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en el año 2018 Galicia del Mar SPV LLC solicitó la reapertura del caso 08PO7-00001-00079 alegadamente para la continuación de la construcción iniciada. Se alega afirmativamente que no surge de las constancias públicas del SBP consultadas la porción de las áreas comunes construidas y por construir.

37. El párrafo 3.31 de la Segunda Demanda Enmendada no constituye una alegación sino una cita parcial de jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que no requiere alegación responsiva. De requerirse, se admite exclusivamente lo que se refiere a la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada parcialmente en el referido párrafo. Se niega particularmente que la cita incluida en el párrafo 3.31 sostenga o sea fundamento para sostener la infundada causa de acción traída contra la co-demandada compareciente.

38. El párrafo 3.32 de la Segunda Demandada Enmendada no constituye una alegación sino una cita parcial de jurisprudencia del Tribunal Supremo y una referencia a las solicitudes de remedio de los demandantes, por lo que no requiere alegación responsiva de la codemandada compareciente. De requerirse, se admite exclusivamente la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada parcialmente en el referido párrafo. Se niega particularmente que la cita incluida en el párrafo 3.32 sostenga o sea fundamento para sostener la infundada causa de acción traída contra la co-demandada compareciente o para sostener remedio alguno contra la co-demandada compareciente. Se niega particularmente que proceda otorgarse remedio alguno a favor de los demandantes y contra la co-demandada compareciente.

39. Se niega el párrafo 3.33 de la Segunda Demanda Enmendada.

40. El párrafo 3.34 de la Segunda Demandada Enmendada no constituye una alegación sino citas parciales de jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que no requiere alegación responsiva de la codemandada compareciente. De requerirse, se admite exclusivamente la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada parcialmente en el referido párrafo. Se niega particularmente que la cita incluida en el párrafo 3.34 sostenga o sea fundamento para sostener la infundada causa de acción traída contra la co-demandada compareciente o para sostener remedio alguno contra la co-

demandada compareciente. Se niega particularmente que proceda otorgarse remedio alguno a favor de los demandantes y contra la co-demandada compareciente.

41. Se niega el párrafo 3.35 de la Segunda Demanda Enmendada.
42. Se niega el párrafo 3.36 de la Segunda Demandada Enmendada.
43. Se niega el párrafo 3.37 de la Segunda Demanda Enmendada.
44. Se niega el párrafo 3.38 de la Segunda Demanda Enmendada.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

1. Se incorporan por referencia a las defensas todas las alegaciones afirmativas contenidas en los párrafos incluidos en la sección previa de esta Contestación.

2. Los demandantes no establece los fundamentos adecuados para justificar la reclamación instada.

3. La Demanda no aduce una causa de acción que justifique la concesión de un remedio contra la demandada. De la Demanda no surgen hechos para otorgar los remedios solicitados, ni para sostener la causa de acción conforme a derecho. Las alegaciones de la Demanda dejan de exponer hechos específicos que configuren una causa de acción.

4. Los demandantes carecen de legitimación activa para incoar el pleito de epígrafe.
5. No se agotaron remedios administrativos.
6. La Demanda de epígrafe no versa sobre un caso o controversia justiciable.
7. La Demanda está total o parcialmente prescrita.
8. La causa de acción alegada por los demandantes caducó.
9. Las alegaciones de la Demanda se han tornado académicas.
10. La Demanda es incierta y altamente especulativa.
11. Faltan partes indispensables.
12. Los demandantes han incurrido en incuria.
13. Los demandantes no han sufrido daño alguno, ni existe daño inminente alguno.
14. Los demandantes cuentan con otros remedios adecuados en ley para evitar los supuestos

daños que alegan, por lo que no procede la expedición de un *injunction* permanente.

15. Los demandantes cuentan con procedimientos administrativos para dilucidar el tipo de alegaciones incluidos en la Segunda Demanda Enmendada, por lo que no procede el recurso de sentencia declaratoria.

16. La co-demandada compareciente no es responsable de daño alguno alegado o no alegado por los demandantes. Los daños alegados, si alguno, ha sido autoinfligido por los demandantes.

17. No existe nexo causal entre los daños alegados por los demandantes y actuación alguna de la parte demandada.

18. Los daños alegados son inexistentes, exagerados, irreales o irrisorios.

19. Los demandantes acuden al Tribunal con manos sucias y actúan de mala fe.

20. En todo momento la co-demandada compareciente ha actuado de buena fe, conforme a derecho y/o la legislación y reglamentación aplicable.

21. Los demandantes están impedidos de incoar la presente acción por sus propios actos u omisiones.

22. Los demandantes no tienen derecho a los remedios solicitados, ni a ningún otro.

23. Toda alegación que no haya sido expresamente aceptada, deberá entenderse como negada.

24. La demandada se reserva el derecho de levantar defensas de hecho y de derecho, según éstas sean conocidas mediante el proceso de descubrimiento de prueba. La demandada tiene derecho a que se permita el correspondiente descubrimiento de prueba.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 29 de julio de 2025.

f/Linda S. Rodríguez Gardeslen
TSPR 12,690

PO BOX 1471
CAGUAS, P.R. 00726-1471
Tel. (787) 934-1857
Correo electrónico: rglawpr@gmail.com